



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0001160-08.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **GLAUCIA BEATRIZ LOYOLA MOREIRA e outro**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO,
DEBATES E JULGAMENTO

Aos, 19 de julho de 2017 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dra. PAULA MARIE KONNO, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Eder Segura, a ré GLAUCIA BEATRIZ LOYOLA MOREIRA, acompanhada do Dr. Genilson Gomes Guimarães OAB/SP 325.395 AD HOC nomeado na data da audiência e o réu EMERSON DOS SANTOS BERNARDINO, acompanhado do Dr. Leonardo Biagioni de Lima, Defensor Público. MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, trata-se de ação penal pela prática do delito previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006. Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, citados os réus e em audiência ouvidas quatro testemunhas de acusação, uma de Defesa e interrogados os referidos. O laudo toxicológico



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

juntado as fls. 200/201 que comprova a materialidade delitiva. Os policiais ouvidos nesta data confirmaram os fatos como descritos na denuncia, descrevendo a abordagem dos réus, descrevendo detalhadamente como receberam a denuncia anônima, encontraram a acusada que desceu do ônibus vindo do Mato Grosso, a seguiram no metrô e no lotação e chegaram no local onde essa se encontrava com o indiciado Emerson que a viu, a chamou com um sinal e abriu o porta malas do carro para ela guardar as malas, ocasião em que foram abordados e nas referidas malas encontraram a droga apreendida. Os dois policiais que participaram dessa diligência, Débora e Arsênio, confirmaram detalhadamente e coerentemente essa dinâmica. O outro policial e o Delegado confirmaram os fatos e o flagrante, bem como toda a informação apresentada pelos que os prenderam. A acusada Glaucia confessou em juízo a prática do tráfico e confirmou que Emerson a contratou para isso, que foi ao Mato Grosso em Ponta Porã onde lá ficou e recebeu a droga de outra pessoa quando Emerson depositou o dinheiro para aquele fornecedor, vindo com ele e confirmando o relato dos policiais, dizendo que Emerson a esperava junto a uma oficina de veículos e que a chamou, momento em que foram abordados pelos policiais. Disse ainda que receberia R\$ 200,00 reais pela droga e que a testemunha de defesa que hoje compareceu e disse estar presente no local, na verdade não estava (test, William). Tal testemunha de defesa efetivamente mentiu, frente a narrativa policial e ao depoimento de Glaucia. O réu Emerson nega os fatos mas sua versão igualmente é mentirosa frente a prova policial e confissão de Glaucia. Inexistem dúvidas. Pelo exposto requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia. No tocante a pena deve ser levada em conta a primariedade dos réus conforme a F.A. juntada, bem como a confissão de Glaucia, devendo ser fixada a partir do mínimo legal, diferenciada entre Glaucia e Emerson, para essa elevada em razão de ser o mandante e mentor do tráfico além de ser o contratante de Glaucia, sem qualquer diminuição da pena, em razão da quantidade de drogas, com a fixação do regime prisional inicialmente fechado conforme previsão legal para ambos. A droga apreendida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

deve ser incinerada e requer ainda seja oficiado para a Delegacia com cópia deste feito para a instauração de inquérito policial visando apurar falso testemunho e/ou associação para o tráfico por parte da testemunha William, bem como os contatos de Emerson, havendo a necessidade de prosseguir nas investigações .” **Dada a palavra a Dra. Defensora da ré Glaucia, assim se manifestou:** MM Juiz, trata-se de ação penal pela prática do delito previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006. Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, citados os réus e em audiência ouvidas quatro testemunhas de acusação, uma de Defesa e interrogados os referidos, a ré Glaucia confessa sua participação no crime, se demonstra arrependida, portanto ao sentenciar o MM Juízo deverá considerar o artigo 65 do Código Penal brasileiro, para as causas de diminuição de pena, o fato de a ré ter menos de vinte e um anos de idade na data do fato, bem como sua confissão espontânea, sendo assim busca-se a aplicação correta e a mais cristalina justiça, é o pedido da defesa. **Dada a palavra ao Dr. Defensor do réu Emerson, assim se manifestou:** MM. Juiz, **ÉMERSON DOS SANTOS BERNARDINO**, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, nesta cidade e comarca, tinha drogas consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros as substâncias ilícitas narradas na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os acusados foram notificados, tendo sido apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória, foram inquiridas as testemunhas e interrogados os acusados. Finda a instrução, o Ministério Público requereu a improcedência da ação. A testemunha *Débora dos Santos*, policial civil, narrou que receberam denúncia anônima, dando conta de que chegaria um carregamento através da rodoviária da Barra Funda, com uma jovem. Foram ao local, quando o ônibus chegou, desceu uma mulher com 2 malas. A seguiram. Esta pegou o metrô, sentido Itaquera. Após pegou um ônibus. Ela desembarcou. Havia um Audi A3 estacionado. No momento em que o acusado a chamou, abordaram-nos. Havia droga com a acusada. Émerson negou participação,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

informando que estava em um mecânico e não a conhecia. Quando chegaram no local, havia um Fiat Idea, que se evadiu do local. Não participou de outras investigações acerca dos fatos. Enquanto a seguiam, ela falava no Facebook, whatsapp. A testemunha *Arsênio Feliciano Júnior*, policial civil, narrou que receberam denúncia anônima, dando conta de que chegaria um carregamento através da rodoviária da Barra Funda, com uma jovem. Foram ao local, quando o ônibus chegou, desceu uma mulher com 2 malas. A seguiram. Esta pegou o metrô, sentido Itaquera. Após, pegou um ônibus. Ela desembarcou. Havia um Audi A3 estacionado. No momento em que o acusado a chamou, abordaram-nos. Havia droga com a acusada. Émerson negou participação. Quando chegaram no local, havia um Fiat Idea, que se evadiu do local. A testemunha *Leandro Nogueira Rodrigues dos Santos*, policial civil, narrou que chegaram na Delegacia com os acusados e drogas. Não participou da prisão. A testemunha *Anderson Honorato dos Santos*, Delegado da polícia civil, narrou que, no dia dos fatos, foi noticiado que alguns policiais civis teriam conseguido prender a acusada no momento em que ela entregaria a droga para outra pessoa. Não havia inquérito policial em andamento, apenas informações. Informalmente, ele negou participação no crime. Não participou da prisão. A testemunha *Willian Cardoso de Novais* informou que conhece Emerson há 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Sobre o fato, estava em seu estabelecimento comercial (Rua Guilherme da Cruz), no momento da abordagem, quando o acusado estava em frente à oficina, em que iria consertar seu veículo. Não viu Gláucia. Os proprietários da oficina são Emerson, Fernando e Riva. Nada sabe acerca da notícia de que o acusado seria traficante ou envolvido em atitudes ilícitas. Sabe que o acusado mora próximo ao local dos fatos. O acusado *Émerson dos Santos Bernardino*, quando interrogado, negou os fatos. Estava na oficina consertando seu veículo. Nisso, chegou uma pessoa em um Fiat Idea e perguntou se havia alguma moça perdida por ali. Negou que houvesse. Quando, de repente, se deparou com uma moça vindo em sua direção. Assim, acenou para essas pessoas do Idea, que fugiram. Nesse momento, os policiais abordaram Gláucia e o acusado. Não tinha celular consigo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fernando e Emerson visualizaram a prisão e, inclusive, foram ao encontro dos policiais civis para conversarem com eles. A acusada *Gláucia Beatriz Loyola Moreira*, quando interrogada, confessou os fatos. Diante de todo o produzido, a acusação não merece prosperar. Vejamos. O acusado é primário, nunca tendo sido sequer processado anteriormente. A testemunha Leandro informou que nada sabe sobre o caso, pois apenas lavrou o flagrante. A testemunha Anderson relatou que não participou de investigações ou prisão dos acusados, bem como não havia inquérito policial acerca dos fatos. Duas testemunhas informaram que realizaram a prisão, contudo, não iram o acusado junto à acusada e os prenderam no momento em que eles iam se encontrar. Essas mesmas testemunhas afirmaram haver um *Idea* que deixou o local quando os policiais civis chegaram. A testemunha de defesa relatou que Emerson estava em uma oficina arrumando seu veículo, quando foi preso, fato confirmado pelo acusado e, inclusive, por Gláucia. As testemunhas que realizaram a prisão informaram que Gláucia comunicava-se com outra pessoa pelo seu celular a todo instante e não foi localizado nenhum celular com o acusado. As mesmas testemunhas informaram que Emerson sempre negou a participação no crime e não foi visto em posse de nenhum objeto ilícito. De fato, Emerson negou sua conduta e não sabe porque Gláucia o incrimina. Relatou que estava consertando seu veículo, quando um *Fiat Idea* perguntou sobre uma mulher. No que viu a mulher e tentou avisar ao pessoal do *Idea*, estes fugiram com o veículo. Como se observa, nada há de provas em relação à conduta do acusado, o qual não foi visto em contato com as drogas e não foi relacionado na denúncia anônima. Assim, tal processo foi movido pela única e exclusiva fala da acusada Gláucia que tenta incriminar Emerson injustamente. Muito provavelmente para livrar outras pessoas de tal processo. À sério, absolutamente nenhuma prova contrária à Emerson foi produzida, exceto o interrogatório da acusada, que, como dito, não pode ser levado em consideração, como prova absoluta – e não se pode presumir tal circunstância em seu desfavor, conforme determina o princípio do “*in dubio pro reo*”. Nesse sentido: “*No sistema de provas do moderno Processo Penal, a*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

palavra do acusado é elemento probante dos mais precisos para a formação do livre convencimento" (TJ/SP – RT 219/90). Pelo exposto, requer a **ABSOLVIÇÃO**, nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 e 42 da Lei nº 11.343/06. Também, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, tendo em vista que o acusado é primário, tem bons antecedentes, e que não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Requer seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal, eis que presentes todos os seus requisitos. Deve-se ter por claro que o Pretório Excelso pacificou entendimento em seu Pleno de que é inconstitucional a previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º), no HC 111.840/ES. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e na Resolução nº 5/12 do Senado Federal. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar da sentença em liberdade.. **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. GLÁUCIA BEATRIZ LOYOLA MOREIRA E EMERSON DOS SANTOS BERNARDINO**, qualificados nos autos, foram denunciados; GLÁUCIA, como incurso no art. 33, *caput* c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 e EMERSON, como incurso no art. 33, *caput* c.c. art. 40, V e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 10.02.2017, durante a tarde, na Rua Guilherme da Cruz, altura do número 20, Parque do Carmo, os acusados, previamente ajustado e com unidade de desígnios, tinham em depósito 10.700g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta dos autos que Glaucia, então com 17 anos de idade, em 31.01.2017,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

embarcou para Campo Grande/MS, pois contratada por Emerson para buscar drogas. Na cidade de Coronel Sapucaí, um indivíduo de prenome Julio providenciou hospedagem para a acusada, aguardando o pagamento da droga. Após o pagamento, a acusada recebeu duas malas contendo drogas e seguiu para Ponta Porã e, deste local, para Campo Grande, de onde tomou um ônibus em direção a esta Capital. Chegou ao Terminal Barra Funda em 10.02.2017, data em que completou 18 anos de idade, e foi avistada pelos policiais, que possuíam a informação de que desembarcaria uma jovem com drogas, vinda de Campo Grande/MS. Os policiais acompanharam o percurso de Glaucia até o Parque do Carmo, tendo visualizado que esta entraria no veículo Audi A3, placas FRP-0777, dirigido por Emerson. Houve a abordagem. Nas malas que Glaucia trazia consigo, estavam 14 tijolos de maconha. Os réus foram notificados (fls. 133 e 134). Apresentada a Defesa Prévia (fls. 147). A denúncia foi recebida (fls. 149/150) e os réus foram devidamente citados (fls. 175 e 176). Laudo de constatação (fls. 15) e laudo químico toxicológico (fls. 200/201). Em instrução, foi colhida a prova oral e os réus foram interrogados. O Ministério Público, em debates, postulou a procedência da ação penal nos termos da denúncia, com o reconhecimento da menoridade e confissão de Glaucia. Pleiteou a fixação de regime inicial fechado de cumprimento de pena. Por fim, postulou seja oficiado à Delegacia para apuração de eventual crime de falso testemunho que teria sido praticado por Willian Cardoso Novaes na presente data. A defesa de Glaucia, em debates, postulou seja reconhecido o arrependimento da acusada, bem como o fato de ser menor de 21 anos e ter confessado, espontaneamente, o crime em tela. A defesa de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Emerson, em debates, requereu a absolvição. De modo subsidiário, a fixação da pena no mínimo, aplicação do redutor, fixação de regime inicial aberto, substituição por restritivas de direitos e recurso em liberdade. **É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.** A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, laudo de constatação e laudo de exame químico toxicológico (positivo para maconha). A autoria, por sua vez, ficou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução probatória. A testemunha DEBORA disse que recebeu delação anônima dando conta de um carregamento de drogas, envolvendo uma mulher jovem, que desembarcaria na Barra Funda naquela manhã. Perguntou aos funcionários o horário que chegaria o ônibus e permaneceu no local, esperando. Desceu a acusada, cujas características coincidiam com as repassadas e seguiu a acusada no metrô. Foi até Itaquera e, depois, ao terminal de ônibus, tendo tomado uma lotação. A depoente também a seguiu. Chegando ao local, tinha um AUDI parado e o acusado a chamou. O acusado abriu o porta-malas. Nesse momento, foram abordados; com ela, estavam as passagens e celular. Na bolsa, havia cobertas, sabão em pó e 14 tijolos de maconha. Diante dos fatos, foram levados à Delegacia. No momento da prisão, o Emerson disse que não a conhecia e estava no mecânico, não sabia de nada. A acusada, de pronto, afirmou que tinha mercadoria na mala e iria entregar para o acusado. Reconhece os acusados nesse momento e não os conhecia anteriormente. Disse que seguiu a acusada, pegou o metrô e a lotação. Quando a acusada se aproximou do carro, o acusado estava fora do carro, encostado no veículo e acenou com as mãos para ela, que foi em direção ao acusado, que já abriu o porta-malas do veículo. Não se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

recorda de eventuais valores a serem recebidos pela acusada, não perguntou se ela já o conhecia. A acusada estava vindo de Campo Grande. A depoente estava com seu parceiro e, depois, chegou uma viatura de apoio. Do lado do veículo AUDI, havia um veículo IDEA e, no momento da abordagem, esse veículo fugiu, somente foi marcada a placa do veículo. Durante o trajeto, ela ficava a todo momento conversando. Não sabe se o telefone foi periciado. A testemunha ARSÊNIO disse que estava em investigação para identificar um possível fornecedor de drogas. Recebeu delação anônima, dizendo que uma pessoa desembarcaria com drogas e foram repassadas as características. O funcionário informou o horário do ônibus. A acusada desceu do ônibus e pelas características, foi seguida até o terminal Itaquera. Depois, a acusada pegou a lotação, tendo sido seguida. Na rua, o acusado desceu do AUDI e a chamou. Foram abordados. Na mala, foi localizada a droga. O ônibus estava vindo de Campo Grande, pelo que se recorda. Em abordagem, nada foi localizado com ele ou no veículo. Reconhece os acusados como autores do crime e não os conhecia anteriormente aos fatos. Fez o mesmo trajeto que a acusada; na via pública, parecia que ela não sabia que carro era. O acusado desceu do veículo e a chamou. Ele a chamou pela janela com as mãos, depois desceu e abriu o porta-malas. Havia um veículo IDEA no local. O acusado negou os fatos em tela. A testemunha LEANDRO disse que uma equipe chegou à Delegacia com os acusados, além da mala contendo a droga. Não sabe se havia informação anterior sobre o carregamento de droga. Lembra-se que a acusada afirmou que foi contratada pelo acusado, para trazer a droga para São Paulo. O depoente não participou da prisão dos acusados, apenas da elaboração



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do flagrante. A testemunha ANDERSON, Delegado de Polícia, disse que estava de plantão e os policiais entraram em contato, aduzindo que haviam capturado a “mula”, ora ré, com certa quantidade de droga, quando esta iria entregar a droga à pessoa que realizou tal encomenda. Essa operação decorreu de uma delação anterior noticiando os fatos, todavia não havia inquérito instaurado sobre os fatos, havia apenas informação de que chegaria um carregamento de droga na Barra Funda de traficantes da Zona Leste. Os policiais disseram que prenderam a acusada e foi lavrado o boletim de ocorrência. A ré confessou. O acusado se manteve em silêncio, informalmente disse que não tinha participação no crime, dizendo que não estava lá para receber a droga. O depoente não participou da prisão dos acusados e não havia inquérito policial instaurado sobre os fatos em tela. A testemunha de defesa WILLIAN disse que conhece o acusado Emerson há um ano e meio, pois o acusado é cliente do depoente, que é cabeleireiro. Não conhece a acusada. Viu a abordagem; tem uma padaria e quando foi atravessar a rua, o mecânico fez um gesto e o acusado foi em direção a este. O depoente estava em seu salão, que fica na Rua Guilherme da Cruz, n. 23. Saiu do salão e foi tomar um café na padaria, quando viu o acusado em frente ao carro e em frente, também, da oficina. Havia 2 policias masculinos e uma feminina, os quais abordaram o acusado e os três – acusado e os dois policiais masculinos - entraram no carro. Não viu a acusada nesse dia. Os proprietários da oficina são irmãos e chamam-se Emerson, Fernando e “Riva”. O mecânico Emerson foi quem chamou o depoente. Não tem conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico. **A acusada GLÁUCIA, em sede policial**, disse que conhece o corréu Emerson há um


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ano e este a assediava a buscar mercadorias em outro Estado, todavia, negou os convites anteriores. Estava precisando de dinheiro e aceitou buscar a encomenda. Disse que, inicialmente, não sabia do que se tratava, porém ao chegar ao outro Estado, Coronel Sapucaí, tomou ciência de que iria transportar tijolos de maconha, pois o indivíduo de prenome Julio passou a informação à acusada. Receberia, por esse transporte, a quantia de R\$2.000,00. Disse que embarcou para Campo Grande em 01.02.2017 e, inicialmente, permaneceu em um hotel. Disse que ficou no Mato Grosso do Sul por cerca de uma semana, à espera do pagamento da droga por parte de Emerson. Disse que, no Mato Grosso do Sul, permaneceu em Coronel Sapucaí, Ponta Porá e Campo Grande, de onde voltou para São Paulo na data de 09.02.2017, tendo desembarcado em 10.02.2017. Emerson a orientou a pegar o transporte público e ir para a casa deste em Itaquera. No local combinado, viu Emerson manobrando o veículo; depois, Emerson estacionou e abriu o porta-malas do carro. Ao se aproximar, foi abordada pelos policiais militares. No local, havia outro veículo – FIAT/Idea – que fugiu do local (fls. 11/12). **Interrogada em juízo, GLÁUCIA** disse que tem 18 anos, completou em 10.02.2017. Não foi processada anteriormente, não tem passagens pela Vara da Infância. Disse que, no dia 31.01.2017, Emerson foi ao encontro da acusada e lhe deu R\$700,00; combinaram de se encontrar na Barra Funda no dia seguinte. Foi até Itaquera e o acusado a levou até a Barra Funda; nesse mesmo dia, foi pra Campo Grande e, de lá, para Ponta Porã. Emerson disse que Julio a encontraria em Ponta Porã, a depoente somente sabia o nome dessa pessoa, Julio. Ficou esperando e Julio chegou; levou a acusada para a casa dele e a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusada ficou esperando até vir embora. Emerson pagou Julio e acusada veio embora para São Paulo. Ficou no Mato Grosso do Sul por sete dias, à espera do pagamento. Não se recorda quanto foi pago, mas acredita que foram depositados R\$500,00. Foi a primeira vez que realizou o transporte, pois precisava do dinheiro e foi oferecido à acusada a quantia de R\$200,00. Conhecia Emerson há 08, 09 meses, conheceu-o em uma festa, onde foram apresentados. Passados alguns dias, Emerson pediu o numero da acusada e ele ofereceu o transporte. Inicialmente, a acusada recusou e, depois, aceitou. Disse que Emerson a levou de AUDI até a Barra Funda no dia em que embarcou para buscar a droga, no mesmo carro que a buscou depois. O acusado a esperava em frente a uma oficina. O acusado estava dentro do carro e a chamou acenando com a mão, mas a acusada não viu que era ele. Então, o acusado desceu do veículo. Não viu, no local dos fatos, a testemunha de defesa que prestou depoimento na data de hoje. Tomou conhecimento de que transportaria maconha por Emerson. Trouxe 14 tijolos, mas Emerson disse que seriam 06 tijolos. Inicialmente, sabia que “podia ser alguma coisa”, mas não tinha certeza e quando teve certeza, mesmo assim transportou a droga, pois necessitava do dinheiro. Está arrependida. Foi para Campo Grande, Ponta Porá e Coronel Sapucaia. O depósito do pagamento demorou, por isso ficou tantos dias no Mato Grosso do Sul. Julio foi ao hotel onde a acusada estava e disse que Emerson havia feito o depósito, então a acusada voltou para São Paulo. **O acusado EMERSON, em sede policial, permaneceu em silêncio (fls. 13). Interrogado em juízo, EMERSON** disse que tem 27 anos, não foi processado anteriormente aos fatos em tela. Em relação aos fatos, negou a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

imputação. Não conhece a acusada; disse que estava na oficina arrumando seu carro em nunca teve contato com a acusada. Havia um veículo IDEA no local e perguntou ao depoente se havia uma moça “perdida” no local. O acusado chamou o rapaz da oficina, oportunidade em que chegaram os policiais e o acusado foi abordado. A “menina” estava a 3 metros de distância. O rapaz da oficina se chama Fernando, ao passo que Emerson era o mecânico que estava arrumando o carro do depoente, pois iria comprar o carro. Viu a acusada sendo abordada com as malas. O outro carro, FIAT/IDEA, fugiu do local dos carros quando o depoente foi abordado. O acusado é pintor, o veículo AUDI lhe pertence. Não portava telefone celular. Pois bem. A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga apreendida em poder dos réus se destinava ao comércio espúrio. Os policiais não conheciam os réus e não teriam motivos para incriminá-lo falsamente. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, acrescentando-se que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido TJSP: ***“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).*** Ademais, a acusada GLAUCIA confessou a prática do comércio espúrio com riqueza de detalhes, de modo que a negativa por parte do acusado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EMERSON restou isolada nos autos. Os policiais viram o momento em que o acusado chamou pela acusada e abriu o porta-malas do veículo, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Frise-se, ainda, que o acusado EMERSON afirmou que estava arrumando seu veículo em uma oficina mecânica e inclusive repassou os nomes dos mecânicos – Fernando e Emerson – todavia tais testemunhas não foram arroladas pela defesa para confirmar o álibi do acusado. Somente foi arrolada uma testemunha que disse não ter visto a acusada no local dos fatos, ao passo que o acusado aduziu que a corré estava próxima a ele e foi abordada pelos policiais militares. A elevada quantidade de droga – mais de 10 kg de maconha – aliada aos demais elementos dos autos, traz a certeza da finalidade de tráfico e da organização criminosa, porquanto a acusada foi a outro Estado da federação e, lá, somente possuía a informação do nome da pessoa que a receberia – Julio. Ficou hospedada em hotel, permaneceu no Mato Grosso do Sul por uma semana e, depois da confirmação do recebimento do pagamento pela droga, a acusada recebeu a droga e voltou para São Paulo. A absolvição é meta impossível de ser alcançada, mostrando-se suficiente a prova para a procedência da ação penal. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.373/2006 restou comprovada diante da confissão da acusada e dos testemunhos dos policiais, dando conta que viram a acusada descer do ônibus que vinha do Mato Grosso do Sul. Os bilhetes de passagem foram apreendidos (fls. 23/25). A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.373/2006 também restou comprovada, porquanto a acusada foi aliciada para o tráfico quando tinha 17 anos de idade, tendo embarcado para o Mato Grosso do Sul com essa idade. Todavia,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

completou 18 anos no exato dia de sua prisão, conforme documento de fls. 28 e 32. Caracterizado o delito de tráfico nos moldes acima referidos, passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal. **GLAUCIA** Na **primeira fase** da dosimetria, verifica-se que a acusada é primária. A par disso, consoante o artigo 42, da Lei n. 11/343/2006, que autoriza a majoração diante da quantidade de droga apreendida com preponderância sobre o artigo 59, do Código Penal, fixo em 1/3 acima do mínimo legal, porquanto elevada a quantidade de maconha apreendida com os acusados, que ainda seria dividida em porções: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa. Verifica-se que, com a quantidade de droga apreendida, seria possível dividir em inúmeras porções individuais. Na **segunda fase**, presente as atenuantes da confissão e da menoridade, reduzo a pena de 1/5, pois duas as atenuantes: 05 anos e 04 meses de reclusão e 532 dias-multa. Na **terceira fase**, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, majoro a reprimenda em 1/6, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 620 dias-multa. À míngua de elementos que permitam a majoração, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo. **EMERSON** Na **primeira fase** da dosimetria, verifica-se que o acusado é primário. A par disso, consoante o artigo 42, da Lei n. 11/343/2006, que autoriza a majoração diante da quantidade de droga apreendida com preponderância sobre o artigo 59, do Código Penal, fixo em 1/3 acima do mínimo legal, porquanto elevada a quantidade de maconha apreendida com os acusados, que ainda seria dividida em porções: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa. Verifica-se que, com a quantidade de droga apreendida, seria possível dividir em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inúmeras porções individuais. Na **segunda fase**, não estão presentes agravantes ou atenuantes. Na **terceira fase**, presentes as causas de aumento previstas no artigo 40, V e VI, da Lei n. 11.343/2006, majoro a reprimenda em 1/5, pois duas as majorantes, totalizando 08 anos de reclusão, mais 799 dias-multa. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei, considerando que a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder, que foi trazida de outro Estado da federação, denota que o acusado fazia do tráfico seu meio de vida e integrava organização criminosa. Ademais, inicialmente, a conduta envolveu menor de idade. Assim, as penas restam definidas. À míngua de elementos que permitam a majoração, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para **CONDENAR** os acusados **GLÁUCIA BEATRIZ LOYOLA MOREIRA** e **EMERSON DOS SANTOS BERNARDINO**, qualificados nos autos; **GLÁUCIA**, como incurso no art. 33, *caput* c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 620 dias-multa, no piso; e **EMERSON**, como incurso no art. 33, *caput* c.c. art. 40, V e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 anos de reclusão, mais 799 dias-multa, no piso. Os acusados não fazem jus a pena substitutiva pelo *quantum* de pena e pela natureza hedionda do delito de tráfico, que fomenta outros crimes graves. O tráfico se tornou flagelo mundial e a concessão de tais benesses não atingiria o princípio da suficiência e só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, em conformidade com o artigo 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de rigor, diante da previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, o qual dispõe que os crimes hediondos e os assemelhados a tal, como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de entorpecentes. Responderam presos a todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, razão pela qual nego o direito ao apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral. Quanto à droga apreendida, autorizo a incineração nos termos dos artigos 50 e 50-A, da Lei nº 11.343/2006, com as cautelas de praxe, caso ainda não tenha sido providenciada. Declaro o perdimento dos demais bens apreendidos às fls. 23/25, em favor da União, após o trânsito em julgado, mormente porque não foi demonstrada sua origem lícita e, em relação ao veículo (veículo AUDI, placas FRP-0777), tratava-se de instrumento do crime de tráfico, conforme apurou a prova produzida em juízo. Providencie-se o necessário oportunamente. Oficie-se à Delegacia de Polícia, conforme postulado pelo Ministério Público, em relação à testemunha de defesa Willian Cardoso Novaes. Custas na forma da lei. Expeça-se guia de recolhimento. Expeça-se o necessário. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Lucas), digitei e subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO,313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

MM. Juíza:

Dr. Promotor:

Dr..Defensor Público réu Emerson:

Dr. Genilson nomeado Ad Hoc para o ato:

Réu: